മൊഡ്യൂൾ 4: ശിക്ഷാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (MODULE 4: THEORIES OF PUNISHMENT)

അധ്യായം 4: ശിക്ഷാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (Theories of Punishment: Retributive, Deterrent & Reformative)

Module 4 · Chapter 4: Theories of Punishment, Capital Punishment, Beccaria-Bentham & Criminology · Calicut University B.A. FYUG · Fundamentals of Ethics · Complete Bilingual Study Guide

LMS SYLLABUS MODULE 4 · PAGES 1–10

4.1 ശിക്ഷയുടെ ധാർമ്മിക ന്യായീകരണം (Philosophical Justification of Punishment)

മനുഷ്യൻ സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ധാർമ്മിക നിയമം ലംഘിക്കുമ്പോൾ, ആ തെറ്റിന്റെ ഫലം അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ പകതീർക്കലിൽ നിന്ന് മാറി, നിയമവാഴ്ചയുടെയും സാമൂഹിക നീതിയുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിയാണ് ശിക്ഷ. പ്രധാനമായും മൂന്ന് സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത്: **റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് സിദ്ധാന്തം (Retributive)**, **ഡിറ്ററന്റ് സിദ്ധാന്തം (Deterrent)**, **റിഫോർമേറ്റീവ് സിദ്ധാന്തം (Reformative)**.

EN **Retributive Theory:** Punishment is an act of justice and an end in itself, not a means to an ulterior end. The criminal voluntarily broke the supreme moral law; justice demands retribution so that the authority of law is vindicated. The wages of evil must return to the offender's own head.

- **Rigoristic Retribution:** Strictly follows '*lex talionis*' ('an eye for an eye, a tooth for a tooth'). The punishment must exactly mirror the crime irrespective of age, intent, or circumstances.
- **Mollified Retribution:** Softens the rigour of justice by taking into account extenuating circumstances such as the criminal's age, intent, education, and provocation.

ML **റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് സിദ്ധാന്തം (പ്രതികാര/നീതി സിദ്ധാന്തം):** ശിക്ഷ എന്നത് മറ്റൊരു ബാഹ്യ ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള ഉപായമല്ല, മറിച്ച് നീതി നടപ്പാക്കാനുള്ള സ്വയം പര്യാപ്തമായ ലക്ഷ്യമാണ്. ധാർമ്മിക നിയമം ലംഘിച്ച കുറ്റവാളി ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നു.

- **റിഗോറിസ്റ്റിക് രൂപം (കർക്കശ രൂപം):** 'കണ്ണിന് കണ്ണ്, പല്ലിന് പല്ല്' എന്ന ലെക്സ് ടാലിയോണിസ് തത്ത്വം കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നു. സാഹചര്യങ്ങളോ പ്രായമോ നോക്കാതെ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് തുല്യമായ ശിക്ഷ നൽകുന്നു.
- **മോളിഫൈഡ് രൂപം (ലഘൂകൃത രൂപം):** കുറ്റവാളിയുടെ പ്രായം, ഉദ്ദേശ്യം, പ്രകോപനം, അറിവ് തുടങ്ങിയ ലഘൂകരണ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്നു.

4.2 ഡിറ്ററന്റ് സിദ്ധാന്തം (The Deterrent Theory & Utilitarian Crime Prevention)

⚖️ തടസ്സപ്പെടുത്തൽ / ഭയപ്പെടുത്തൽ സിദ്ധാന്തം (Deterrent Dictum & Theorem)

പ്രസിദ്ധമായ ആപ്തവാക്യം (Famous Dictum): "*നിങ്ങൾ ചെമ്മരിയാടിനെ മോഷ്ടിച്ചതിനല്ല ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്, ഇനി ആരും ആടുകളെ മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കാനാണ്*" (You are not punished for stealing sheep, but in order that sheep may not be stolen).

പ്രധാന ചിന്തകർ: തോമസ് ഹോബ്സ്, സിസേർ ബെക്കാരിയ, ജെറമി ബെന്താം. കുറ്റകൃത്യത്തെ ഒരു 'ലാഭകരമല്ലാത്ത ഇടപാട്' (ill bargain) ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ശിക്ഷയുടെ ധർമ്മമെന്ന് ജോൺ ലോക്ക് നിരീക്ഷിച്ചു.

സതർലാൻഡിന്റെ വർഗ്ഗീകരണം (Sutherland's Two Types):

- **General Deterrence (പൊതുവായത്):** കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ഭയന്ന് കുറ്റം ചെയ്യാതിരിക്കൽ.
- **Particular / Specific Deterrence (വ്യക്തിഗതമായത്):** ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി വീണ്ടും കുറ്റം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തൽ.

Beccaria-Bentham Theorem: കുറ്റകൃത്യ നിരക്ക് ശിക്ഷയുടെ വേഗത (Celerity), അനിവാര്യത (Certainty), കാഠിന്യം (Severity) എന്നിവയുമായി വിപരീതാനുപാതത്തിലാണ്. ശിക്ഷയുടെ ക്രൂരതയേക്കാൾ **പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന തീർച്ചയാണ് (Certainty)** കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദം.

4.3 റിഫോർമേറ്റീവ് സിദ്ധാന്തവും ക്രിമിനോളജിയും (Reformative Theory & Moral Rehabilitation)

കുറ്റകൃത്യം ഒരു രോഗമാണ്; കുറ്റവാളി ഒരു രോഗിയും

പരിഷ്കരണ സിദ്ധാന്തം കുറ്റകൃത്യത്തെ ഒരു മാനസിക രോഗമായി (Pathology/Insanity) കാണുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലെപ്റ്റോമാനിയ - മോഷ്ടിക്കാനുള്ള നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത പ്രേരണ). അതിനാൽ കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം ആശുപത്രികളിലും റിഫോർമേറ്ററികളിലും ചികിത്സ നൽകി മാറ്റിയെടുക്കണം.

- **വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ (Victor Hugo):** "തിന്മയെ ക്രോധമില്ലാതെ ശാന്തതയോടെ ചികിത്സിക്കുക; അപ്പോൾ മാറ്റം മനോഹരവും എളുപ്പവുമാകും."
- **അരിസ്റ്റോട്ടിൽ (Aristotle):** ശിക്ഷയെ ഒരു 'മരുന്നായി' (Medicine) കണ്ടു; എന്നാൽ ചില മരുന്നുകൾ പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുപോലെ ക്രൂരമായ ശിക്ഷ

കുറ്റവാളികളെ കൂടുതൽ വഷളാക്കാം (Iatrogenic harm).

- **മഹാത്മാഗാന്ധി:** "*പാപത്തെ വെറുക്കുക, പാപിയെ സ്നേഹിക്കുക*" (Hate the sin not the sinner). ജയിലുകളെ ആശുപത്രികളെപ്പോലെയും തടവുകാരെ രോഗികളെപ്പോലെയും പരിഗണിക്കണം.
- **വധശിക്ഷ നിരാകരണം:** വധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ ഒരിക്കലും പരിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനാൽ പരിഷ്കരണ സിദ്ധാന്തം വധശിക്ഷയെ പൂർണ്ണമായും എതിർക്കുന്നു.

4.4 ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തവും ചിത്തഭ്രമവും (Moral Responsibility & Insanity)

ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടാകാൻ വ്യക്തിക്ക് വിവേകവും ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യവും (Free Will) ഉണ്ടായിരിക്കണം. കടുത്ത മാനസിക രോഗമുള്ളവർക്ക് (Insanity) സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തതിനാൽ അവർ ധാർമ്മികമായി ഉത്തരവാദികളല്ല; അവരെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു.

4.5 സർവ്വകലാശാല മോഡൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Official LMS Model Q&A)

Q1. Define Retributive Justice. (റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് നീതി നിർവ്വചിക്കുക - 2 Marks)

EN Retributive justice is the ethical theory holding that punishment is an intrinsic demand of justice and an end in itself, inflicted on an offender solely because they voluntarily violated the moral law and deserve retribution.

ML ധാർമ്മിക നിയമം ലംഘിച്ച കുറ്റവാളി ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ, ബാഹ്യ ലാഭങ്ങൾ നോക്കാതെ നീതി നടപ്പാക്കലിന്റെ ഭാഗമായി ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് നീതി.

Q2. What is Capital Punishment? (എന്താണ് വധശിക്ഷ? - 2 Marks)

EN Capital punishment (the death penalty) is the legally sanctioned execution of an individual by the state as punishment for severe crimes, historically justified by rigorous retribution ('life for life') and deterrence, but increasingly abolished on human rights grounds.

ML അതീവ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഭരണകൂടം നിയമപരമായി നൽകുന്ന മരണശിക്ഷയാണ് വധശിക്ഷ (Capital Punishment). റിട്രിബ്യൂട്ടീവ്, ഡിറ്ററന്റ് വാദങ്ങൾ ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചെങ്കിലും ആധുനിക മനുഷ്യാവകാശ ബോധം ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു.

Q3. Discuss the defects of Deterrent Justice. (ഡിറ്ററന്റ് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ന്യൂനതകൾ - 5 Marks)

EN 1. **Treats Persons as Mere Means:** Punishing one person severely to warn others violates Kantian dignity by treating an individual as a mere social instrument.
2. **Can Justify Disproportionate Cruelty:** Pure deterrence might logically favor barbaric penalties for minor crimes if they prevent infractions.
3. **Ineffective for Emotional Crimes:** Crimes of passion or mental compulsion are not deterred by calculated fear.
4. **Ignores Moral Reform:** Harsh terror hardens criminals rather than morally reforming them.

ML 1. **മനുഷ്യനെ ഉപകരണമാക്കുന്നു:** മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സ് ഹനിക്കുന്നു.
2. **ക്രൂരതയെ ന്യായീകരിക്കാം:** കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ ചെറിയ തെറ്റുകൾക്ക് പോലും കടുത്ത പീഡനങ്ങൾ നൽകാൻ ഇത് ഇടയാക്കും.
3. **വികാരപരമായ കുറ്റങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമല്ല:** പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനം മൂലമുള്ള കുറ്റങ്ങളിൽ ഭയത്തിന് സ്ഥാനമില്ല.
4. **പരിഷ്കരണത്തെ അവഗണിക്കുന്നു:** കടുത്ത ശിക്ഷ കുറ്റവാളിയെ കൂടുതൽ ക്രൂരനാക്കുകയേ ഉള്ളൂ.

Q4. Examine the advantages of the Reformative Theory of punishment. (പരിഷ്കരണ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ - 5 Marks)

EN 1. **Humanitarian Compassion:** Honors the inherent moral worth of the offender ('Hate the sin not the sinner').
2. **Addresses Root Causes:** Treats crime as a social or psychological pathology requiring education, psychiatric care, and vocational training.
3. **Social Rehabilitation:** Transforms convicts into peaceful, productive citizens rather than releasing hardened criminals.
4. **Rejects Irreversible Barbarism:** Strictly opposes capital punishment, leaving room for lifelong moral redemption.

ML 1. **മാനവിക കാരുണ്യം:** കുറ്റവാളിയുടെ ഉള്ളിലെ മനുഷ്യനെ ആദരിക്കുന്നു ('പാപത്തെ വെറുക്കുക, പാപിയെ സ്നേഹിക്കുക').
2. **യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു:** കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക, മാനസിക കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി തൊഴിൽ പരിശീലനവും കൗൺസിലിംഗും നൽകുന്നു.
3. **സാമൂഹിക പുനരധിവാസം:** തടവുകാരെ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരമുള്ള നല്ല പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നു.
4. **ക്രൂരത ഇല്ലാതാക്കുന്നു:** തിരുത്താനാവാത്ത വധശിക്ഷയെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുന്നു.

Q5. ESSAY: Discuss the different theories of punishment. (ശിക്ഷാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സമഗ്രമായി ചർച്ച ചെയ്യുക - 10 Marks)

EN **Introduction:** Punishment is the state's institutional response to violations of moral and legal order.

1. Retributive Theory: Rooted in justice as an end in itself. Upholds Lex Talionis ('eye for an eye') in Rigoristic form, softened by extenuating factors (age, intent) in Mollified form. Vindicates the moral law.

2. Deterrent Theory: Utilitarian prevention ('not punished for stealing sheep, but in order that sheep may not be stolen'). Classified by Sutherland into General and Specific deterrence. Beccaria-Bentham theorem shows certainty of conviction deters far more than cruelty.

3. Reformative Theory: Views crime as pathology; advocates rehabilitation, moral education, and treating prisoners like patients in a hospital (Gandhi, Victor Hugo). Strictly opposes execution.

Conclusion: A modern enlightened justice system integrates all three: retributive justice (proportionality), deterrence (certainty of law), and reform (restorative rehabilitation).

ML **ആമുഖം:** ധാർമ്മികവും നിയമപരവുമായ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ നീതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഭരണകൂടം നൽകുന്ന നടപടിയാണ് ശിക്ഷ.

1. റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് സിദ്ധാന്തം: നീതി നടപ്പാക്കൽ സ്വയം ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. കർക്കശ രൂപത്തിൽ 'കണ്ണിന് കണ്ണ്' എന്ന നയവും, ലഘൂകൃത രൂപത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നു.

2. ഡിറ്ററന്റ് സിദ്ധാന്തം: ഭയം സൃഷ്ടിച്ച് ഭാവിയിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നു. സതർലാൻഡിന്റെ ജനറൽ, സ്പെസിഫിക് ഡിറ്ററൻസ്. ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യത്തേക്കാൾ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന തീർച്ചയാണ് പ്രധാനം.

3. റിഫോർമേറ്റീവ് സിദ്ധാന്തം: കുറ്റകൃത്യത്തെ രോഗമായി കണ്ട് കുറ്റവാളിയെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെയും വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെയും ചിന്തകൾ. വധശിക്ഷയെ നിരാകരിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം: നീതിയുടെ കൃത്യതയും, ഭയപ്പെടുത്തലും, മാനസാന്തരവും സമന്വയിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഉത്തമ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ.

പരീക്ഷാ വിജയം: മൊഡ്യൂൾ 4-ലെ 20 അതിപ്രധാന പോയിന്റുകൾ

20 High-Priority Exam Points · Module 4 (Quick Recall & High Scoring)

---

1 മൂന്ന് പ്രധാന ശിക്ഷാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (Three Principal Theories)

Retributive Theory, Deterrent Theory, and Reformative Theory.

റിട്രിബ്യൂട്ടീവ്, ഡിറ്ററന്റ്, റിഫോർമേറ്റീവ് എന്നിവയാണ് മൂന്ന് പ്രധാന ശിക്ഷാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ.

2 റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് സിദ്ധാന്തം (Retributive Principle)

Punishment is an act of justice and an end in itself to vindicate violated moral law.

ലംഘിക്കപ്പെട്ട ധാർമ്മിക നിയമം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നീതി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്വയം പര്യാപ്തമായ ലക്ഷ്യമാണ് ശിക്ഷ.

3 ലെക്സ് ടാലിയോണിസ് (Lex Talionis)

'An eye for an eye, a tooth for a tooth'—the ancient motto of rigorous retribution.

'കണ്ണിന് കണ്ണ്, പല്ലിന് പല്ല്' എന്ന കർക്കശമായ പ്രതികാര നിയമം.

4 റിഗോറിസ്റ്റിക് vs മോളിഫൈഡ് രൂപങ്ങൾ (Rigoristic vs Mollified Retribution)

Rigoristic ignores circumstances; Mollified takes into account age, intention, and provocation.

റിഗോറിസ്റ്റിക് സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ, മോളിഫൈഡ് പ്രായവും ഉദ്ദേശ്യവും പരിഗണിക്കുന്നു.

5 ഡിറ്ററന്റ് ആപ്തവാക്യം (Deterrent Dictum)

You are not punished for stealing sheep, but in order that sheep may not be stolen.

നിങ്ങൾ ആടിനെ മോഷ്ടിച്ചതിനല്ല, ഇനി ആരും ആടുകളെ മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത്.

6 ജോൺ ലോക്ക്: കുറ്റകൃത്യം നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ് (Locke's 'Ill Bargain')

Punishment makes crime an 'ill bargain' so the costs far exceed any illicit gains.

ശിക്ഷയിലൂടെ കുറ്റകൃത്യത്തെ വലിയൊരു നഷ്ടക്കച്ചവടമാക്കി മാറ്റുന്നു.

7 സതർലാൻഡിന്റെ ഡിറ്ററൻസ് വർഗ്ഗീകരണം (Sutherland's Deterrence Types)

General Deterrence (warning the public) and Particular Deterrence (preventing the individual).

പൊതുസമൂഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്തലും (General) ആ വ്യക്തിയെ തിരുത്തലും (Particular).

8 ബെക്കാരിയ-ബെന്താം തിയറം (Beccaria-Bentham Theorem)

Crime rates decrease with celerity, certainty, and severity; certainty has the greatest deterrent effect.

ശിക്ഷയുടെ വേഗത, അനിവാര്യത, കാഠിന്യം എന്നിവ കുറ്റങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു; കാഠിന്യത്തേക്കാൾ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന തീർച്ചയാണ് പ്രധാനം.

9 ഡിറ്ററന്റ് സിദ്ധാന്തത്തിനെതിരായ കാന്റിയൻ വിമർശനം (Moral Objection to Deterrence)

Punishing an individual solely to set an example for others treats a human being as a mere means.

മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ ഒരാളെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ വെറുമൊരു ഉപകരണമാക്കലാണ്.

10 പരിഷ്കരണ സിദ്ധാന്തം (Reformative Theory)

Treats crime as a curable psychological/social pathology; seeks moral transformation and education.

കുറ്റകൃത്യത്തെ രോഗമായി കാണുകയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും ചികിത്സയിലൂടെയും കുറ്റവാളിയെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

11 ക്ലെപ്റ്റോമാനിയ (Kleptomania as Pathology)

An uncontrollable compulsive urge to steal requiring psychiatric treatment rather than vindictive prison.

മോഷ്ടിക്കാനുള്ള അനിയന്ത്രിതമായ മാനസിക അസുഖം; ഇതിന് ജയിലല്ല മാനസിക ചികിത്സയാണ് ആവശ്യം.

12 വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ വീക്ഷണം (Victor Hugo on Crime)

Evil will be treated with gentleness, no anger; change will be easy and beautiful.

ക്രോധമില്ലാതെ സ്നേഹത്തോടെ തിന്മയെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ മാറ്റം മനോഹരമായി സംഭവിക്കുന്നു.

13 അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ മരുന്ന് ഉപമ (Aristotle's Medicine Analogy)

Punishment is like medicine for moral disease, but wrong punishment creates 'iatrogenic' harm.

ശിക്ഷ മരുന്ന് പോലെയാണ്; എന്നാൽ തെറ്റായ മരുന്ന് പുതിയ രോഗങ്ങളുണ്ടാക്കും പോലെ ക്രൂര ശിക്ഷ മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ വഷളാക്കാം.

14 ഗാന്ധിജിയുടെ ക്രിമിനൽ നീതി (Gandhi's Justice Principle)

Hate the sin not the sinner; prisoners should be treated like patients in a hospital.

പാപത്തെ വെറുക്കുക, പാപിയെ സ്നേഹിക്കുക; തടവുകാരെ ആശുപത്രിയിലെ രോഗികളെപ്പോലെ പരിഗണിക്കണം.

15 വധശിക്ഷയും പരിഷ്കരണവും (Capital Punishment Rejection)

Reformative theory strictly opposes execution because a hanged person cannot be reformed.

> മരിച്ച വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും പരിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനാൽ പരിഷ്കരണ വാദം വധശിക്ഷയെ എതിർക്കുന്നു.

16 ചിത്തഭ്രമവും ഇളവും (Insanity and Legal Exemption)

Insane individuals are alienated from rational self-control, exempting them from moral blameworthiness.

> വിവേകമില്ലാത്ത മാനസിക രോഗികൾക്ക് സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാത്തതിനാൽ അവർക്ക് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നു.

17 ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം (Free Will and Responsibility)

Moral responsibility requires genuine freedom of choice and rational awareness of consequences.

> തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും തിരിച്ചറിവും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ.

18 ക്രിമിനൽ നരവംശശാസ്ത്രവും സോഷ്യോളജിയും (Criminal Anthropology & Sociology)

Examines physiological and social maladjustments causing criminal behavior.

> ശാരീരികവും സാമൂഹികവുമായ അസമത്വങ്ങളാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് പഠിക്കുന്ന ശാഖകൾ.

19 സമകാലിക വധശിക്ഷാ നിലപാട് (Contemporary Abolition Trend)

Global human rights sentiment favors replacing the death penalty with life imprisonment.

> വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കി ജീവപര്യന്തം തടവാക്കി മാറ്റണമെന്ന ആധുനിക മാനവിക നിലപാട്.

20 ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് നീതി (Integrative Justice Model)

Modern justice balances moral desert (retribution), prevention (deterrence), and reform (restoration).

> നീതി, ഭയം, മാനസാന്തരം എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക നീതിന്യായ മാതൃക.

4.6 പരീക്ഷാ മോഡൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (15 Model MCQs)

1. In Retributive Theory, punishment is regarded as: (റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് സിദ്ധാന്തത്തിൽ ശിക്ഷയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?)

A) An act of justice and an end in itself (നീതി നടപ്പാക്കലും സ്വയം ഒരു ലക്ഷ്യവുമാണ്)

B) A method to earn money for police (പോലീസിന് പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം)

C) An accidental event (ഒരു യാദൃശ്ചിക സംഭവം)

D) A game between judges (ജഡ്ജിമാരുടെ കളി)

Answer: A. Retribution vindicates the supreme moral law without seeking external utility.

2. The legal maxim "An eye for an eye, a tooth for a tooth" is called: ("കണ്ണിന് കണ്ണ്, പല്ലിന് പല്ല്" എന്ന തത്ത്വം അറിയപ്പെടുന്നത്:)

A) Lex Talionis (ലെക്സ് ടാലിയോണിസ്)

B) Habeas Corpus (ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്)

C) Mens Rea (മെൻസ് റിയ)

D) Actus Reus (ആക്ടസ് റിയസ്)

Answer: A. The ancient law of strict equivalent retaliation.

3. Which form of retributive theory considers the age and provocation of the offender? (കുറ്റവാളിയുടെ പ്രായവും പ്രകോപനവും പരിഗണിക്കുന്ന റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് രൂപം ഏത്?)

A) Rigoristic form (കർക്കശ രൂപം)

B) Mollified form (ലഘൂകൃത രൂപം)

C) Military form (സൈനിക രൂപം)

D) Anarchist form (അരാജക രൂപം)

Answer: B. Mollified retribution softens justice by evaluating extenuating factors.

4. The dictum "You are not punished for stealing sheep, but in order that sheep may not be stolen" belongs to: (പ്രസിദ്ധമായ ചെമ്മരിയാട് ആപ്തവാക്യം ഏത് സിദ്ധാന്തത്തിന്റേതാണ്?)

- **A) Deterrent Theory (ഡിറ്ററന്റ് സിദ്ധാന്തം)**
- B) Retributive Theory (റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് സിദ്ധാന്തം)
- C) Natural Law Theory (പ്രകൃതി നിയമ സിദ്ധാന്തം)
- D) Aristotelian Teleology (അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ സിദ്ധാന്തം)

Answer: A. It emphasizes forward-looking crime prevention.

5. According to the Beccaria-Bentham theorem, which element deters crime most effectively? (ബെക്കാരിയ-ബെന്താം തിയറം അനുസരിച്ച് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദം ഏതാണ്?)

- **A) Certainty of apprehension and punishment (പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന തീർച്ച)**
- B) Severity of painful torture (കടുത്ത ശാരീരിക പീഡനം)
- C) Complexity of court proceedings (കോടതി നടപടികളുടെ സങ്കീർണ്ണത)
- D) Political speeches (രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങൾ)

Answer: A. The certainty of being caught deters rational agents far more than brutal severity.

6. How did philosopher John Locke characterize the purpose of criminal punishment? (ജോൺ ലോക്ക് ശിക്ഷയുടെ ധർമ്മത്തെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?)

- **A) Making crime an 'ill bargain' to the culprit (കുറ്റകൃത്യത്തെ ഒരു 'നഷ്ടക്കച്ചവടം' ആക്കി മാറ്റുക)**
- B) Making the state richer (രാജ്യത്തെ ധനികമാക്കുക)
- C) Promoting theatrical drama (നാടക കല വളർത്തുക)
- D) Eradicating all legal systems (നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക)

Answer: A. Demonstrating that crime does not pay.

7. Sutherland classified deterrence into which two distinct types? (സതർലാൻഡ് ഡിറ്ററൻസിനെ ഏതെല്ലാം രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു?)

A) General Deterrence and Particular/Specific Deterrence (ജനറൽ ഡിറ്ററൻസും പർട്ടിക്കുലർ ഡിറ്ററൻസും)

B) Past and Future deterrence (കഴിഞ്ഞതും വരാനിരിക്കുന്നതും)

C) Physical and Chemical deterrence (ഭൗതികവും രാസപരവുമായത്)

D) Domestic and Foreign deterrence (ആഭ്യന്തരവും വിദേശീയവുമായത്)

Answer: A. Warning society at large vs preventing the specific individual.

8. What is the fundamental premise of the Reformative Theory of punishment? (പരിഷ്കരണ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വാദം എന്താണ്?)

A) Crime is a disease; punishment must educate and cure the offender (കുറ്റകൃത്യം രോഗമാണ്; ശിക്ഷ കുറ്റവാളിയെ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റണം)

B) Criminals must be executed immediately (കുറ്റവാളികളെ ഉടൻ കൊല്ലണം)

C) Prisons should be turned into factories for profit (ജയിലുകളെ ലാഭക്കച്ചവടമാക്കണം)

D) Crime should be legally rewarded (കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം നൽകണം)

Answer: A. Focuses on moral transformation, education, and psychological rehabilitation.

9. Why does the Reformative Theory strictly oppose Capital Punishment? (പരിഷ്കരണ സിദ്ധാന്തം വധശിക്ഷയെ എതിർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?)

A) Because an executed criminal cannot be reformed (വധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ പരിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനാൽ)

B) Because government rope is too expensive (കയറിന് വിലക്കൂടുതലായതിനാൽ)

C) Because judges fear ghosts (ജഡ്ജിമാർക്ക് പ്രേതഭയമുള്ളതിനാൽ)

D) Because electric power is scarce (വൈദ്യുതി ക്ഷാമം ഉള്ളതിനാൽ)

Answer: A. Execution permanently destroys any possibility of moral redemption.

10. "Hate the sin not the sinner" was the humanitarian motto advocated by: ("പാപത്തെ വെറുക്കുക, പാപിയെ സ്നേഹിക്കുക" എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാര്?)

A) Mahatma Gandhi (മഹാത്മാഗാന്ധി)

B) Thomas Hobbes (തോമസ് ഹോബ്സ്)

C) Jeremy Bentham (ജെറമി ബെന്താം)

D) Niccolò Machiavelli (നിക്കോളോ മാക്കിയവെല്ലി)

Answer: A. Gandhi taught that convicts should be treated like patients in a hospital.

11. Who stated that "Evil will be treated with gentleness, no anger; change will be easy and beautiful"? (തിന്മയെ ക്രോധമില്ലാതെ ശാന്തതയോടെ ചികിത്സിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാര്?)

A) Victor Hugo (വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ)

B) Immanuel Kant (ഇമ്മാനുവൽ കാന്റ്)

C) Cesare Beccaria (സിസേർ ബെക്കാരിയ)

D) John Austin (ജോൺ ഓസ്റ്റിൻ)

Answer: A. Renowned French author and social reformer.

12. Aristotle compared punishment to which medical practice? (അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ശിക്ഷയെ ഏത് മേഖലയോടാണ് ഉപമിച്ചത്?)

A) Medicine for curing moral defect (ധാർമ്മിക രോഗം മാറ്റാനുള്ള ഔഷധം)

B) Surgical amputation for amusement (വിനോദത്തിനായുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ)

C) Poisoning wells (കിണറ്റിൽ വിഷം കലക്കൽ)

D) Cosmetic tattooing (പച്ചകുത്തൽ)

Answer: A. Warning also that harsh penalties can cause iatrogenic harm.

13. Kleptomania is cited in criminological ethics as an example of: (ക്ലെപ്റ്റോമാനിയ എന്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്?)

A) A psychological impulse defect requiring clinical cure (ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള മാനസിക അപാകത)

B) A highly planned international corporate conspiracy (ആസൂത്രിത അന്താരാഷ്ട്ര കൊള്ള)

C) A religious festival ritual (മതപരമായ ആചാരം)

D) A patriotic military exercise (സൈനിക അഭ്യാസം)

Answer: A. Pathological theft that calls for psychiatric rehabilitation rather than retribution.

14. Why is an insane person exempt from moral and criminal punishment? (മാനസിക രോഗിയെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?)

A) Because they lack rational self-control and free agency over their acts (സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളിൽ യുക്തിപരമായ നിയന്ത്രണമില്ലാത്തതിനാൽ)

B) Because they have too much money (കൂടുതൽ പണമുള്ളതിനാൽ)

C) Because they are foreign citizens (വിദേശ പൗരന്മാരായതിനാൽ)

D) Because judges dislike hospitals (ജഡ്ജിമാർക്ക് ആശുപത്രി ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിനാൽ)

Answer: A. Moral responsibility requires sanity, intentionality, and freedom of will.

15. What is the consensus view in modern criminology regarding deterrence? (ആധുനിക ക്രിമിനോളജിയിലെ പൊതുധാരണ എന്താണ്?)

A) Certainty of punishment is more important than severity (ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യത്തേക്കാൾ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന തീർച്ചയാണ് പ്രധാനം)

B) Only execution deters traffic violations (വധശിക്ഷ മാത്രമാണ് ട്രാഫിക് തെറ്റുകൾ തടയുന്നത്)

C) Police should carry zero weapons (പോലീസിന് ആയുധം പാടില്ല)

D) All prisons should be eliminated immediately (എല്ലാ ജയിലുകളും ഉടൻ പൂട്ടണം)

Answer: A. Empirical studies consistently confirm certainty of conviction deters crime best.